

1500398-67.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039670/2021 - 4º Distrito Policial de Santo André, 2039670/2021 - 4º Distrito Policial de Santo André, 149/2021 - 4º Distrito Policial de Santo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500398-67.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039670/2021 - 4º Distrito Policial de Santo André, 2039670/2021 - 4º Distrito Policial de Santo André, 149/2021 - 4º Distrito Policial de Santo André, 2039670 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 149/21/105 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor :

Justiça Pública

Réu:

João Vitor Araujo Almeida Santos

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou João Vitor Araujo Almeida Santos, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 17h20min, na Travessa Gertrudes di Prado, nº 1, Vila Sacadura Cabral, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, 170 porções de cocaína, na forma de crack, 103 porções de cocaína e 101 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: apurou-se que o denunciado tinha em depósito e guardava as drogas no interior de dois estojos, um de cor azul e outro

de cor rosa, visando a venda a terceiros. Entretanto, quando o denunciado estava mexendo no estojo de cor azul, os policiais ingressaram repentinamente na via pública. O denunciado deixou os dois estojos no local e começou a caminhar. Contudo, os policiais visualizaram quando o denunciado mexeu no estojo de cor azul e realizaram a abordagem. Na sequência, os policiais se dirigiram até o local onde o denunciado estava mexendo no estojo de cor azul e localizaram tal objeto, além do outro estojo de cor rosa. Ambos os estojos continham substâncias entorpecentes. Pela quantidade e diversificação das drogas apreendidas, além de outras circunstâncias, restou demonstrado que o denunciado visava o consumo de terceiros. A denúncia foi oferecida (fls. 67/68), o réu foi notificado (fls. 132) e apresentou defesa preliminar (fls. 135/144), sendo a denúncia recebida em 02 de fevereiro de 2022 (fls. 156/158) e o réu citado (fls. 190).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e decretada a revelia do acusado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 89/91), laudo quimicotoxicológico (fls. 92/94), laudo pericial (fls. 95/98) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha disse Marco disse que estava em patrulhamento pelo local quando avistou o réu mexendo em uma bolsa e ao ver a equipe deixou a bolsa. Abordou o acusado e nada foi localizado. Na bolsa foram localizados os entorpecentes e na caixa de luz tinha mais entorpecente. A bolsa era uma pochete. Não se recorda se era uma pochete ou estojo. Não se recorda a quantidade de droga na bolsa. A quantidade existente na pochete já caracterizava a venda. Uma estava encostada na outra. O réu manuseava a bolsa e ao ver a viatura, saiu a passos rápidos e deixou a bolsa. Tem 8 anos de Polícia Militar. Cada local tem um "modus operandi" diferente. Não conhecia o réu. E não se recorda o que ele alegou. Estavam em 3 policiais militares, em uma viatura. Não consegue precisar a distância do poste de luz. Era entardecer. O réu sentou-se na frente de um bar quando foi abordado. Não se recorda se ele foi algemado. Estava sentado no banco de trás da viatura.

A testemunha Marcelo disse que estava em patrulhamento no local. Viu um rapaz sair correndo. Parou na via e ele se sentou em um bar. Viu ele deixar uma bolsa preta escura em uma caixa de força ou água. O réu disse que era de Heliópolis e estava aguardando o bar abrir. Foi ao local onde estava a bolsa. Lá tinha uma outra que também tinha entorpecente. Uma era rosa e a outra preta. Era o comandante da equipe. Quando entraram na rua, ele saiu correndo. Acelerou a viatura e verificou que ele colocou a bolsa no registro de água ou luz que ficava aproximadamente 50 metros em linha reta de onde estava. Do bar dava para ver a caixa de força. O rapaz se desvencilhou da bolsa. Ele estava sozinho. Tinham drogas no estojo e na bolsa. Não se recorda a quantidade de droga. Não conhecia o réu.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e unânimes no sentido de que o réu praticou a conduta descrita na denúncia, descrevendo a razão pela qual abordaram o acusado, onde a droga foi localizada e que não o conheciam anteriormente. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais que descreveram com detalhes a conduta do réu e como foi a abordagem.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a

credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). Assim, ainda que existam pequenas contradições nos depoimentos são irrelevantes, tendo em vista o tempo decorrido dos fatos. Tanto é assim que a jurisprudência afirma:

As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim, é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca JUTACRIM-SP 67/311).

Ademais, não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, abordar o réu acusá-lo da prática de crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer. Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados. Passo à dosimetria da pena do réu, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas desfavoráveis, contudo, fixo a pena base em 5 anos e o pagamento de 500 dias multa.

Em segunda fase não há atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria reconheço a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando que o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Reduzo a pena em dois terços, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias multa, a qual torno definitiva.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, em virtude da primariedade dele é o aberto.

Possível se mostra, com fundamento no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, a substituição da pena corporal, eis que presentes os requisitos para tanto. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu João Vitor Araujo Almeida Santos, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que o acusado foi condenado a pena a ser cumprida em regime aberto.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 06 de setembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA